وبين الله تعالى ان كان مسلما قبل الاحرام يسقط عنه والا فلا انتهى وقوله قبل الاحرام أى قبل تحققه فانه اذا وجد منه الاسلام عند قصد الاحرام سقط عنه الفرض بلا كلام ثم اعلم ان الكافر مؤاخذ فى الآخرة بترك اعتقاده الشرائع بلا خلاف واختلفوا فى حق المؤاخذة بترك الفعل فالجمهور على عدمها وبعض المشايخ ذهبوا الى المؤاخذة فى الآخرة بترك الفعل أيضا كما هو مذهب الشافعى مع الاتفاق على عدم المؤاخذة فى حق احكام الدنيا (الثانى) أى الشرط الثانى من شرائط وجوب الحج (العلم بكون الحج فرضا لمن فى دار الحرب) أى نشأ فيها بالاسلام أو سكن بها ثم أسلم فيها (بخبر عدل) متعلق بالعلم وهذا عند ابى حنيفة واما عندهما فلا تشترط العدالة والبلوغ والحرية فى هذا الاخبار على ماذكره ابن أمير حاج فى منسكه (وكذا) أى ويجب العلم أيضا بخبر عدل (لو تحول) أى المسلم الساكن فى دار الحرب (الى دار الاسلام) يعنى ولم ينشأ فيها قدر ما يتعرف فيها شرائع الاسلام وقواعد الاحكام كما يدل عليه قوله (لا لمن فى دارنا) أى لا يشترط العلم بمن وجد فى دارنا وأسلم فيها (ولو لم ينشأ على الاسلام) أى فى بدء أمره وابتداء عمره فانه لا يعذر فى جهله حينئذ بمعرفة الاحكام لتقصيره لكن ذكر فى منسك الفارسى والبحر انه لو أسلم الكافر فى دار الحرب وهو موسر فمكث سنين ثم تحول الى دار الاسلام فلم يعلم بوجوب الحج الا بعد مضى سنين فيها أيضا لا يجب عليه الحج حتى يعلم بخبر عدلين أو رجل وامرأتين انتهى وفيه نظر من وجهين (الثالث البلوغ) وهو شرط الوجوب والوقوع عن الفرض لا عن الجواز او الصحة (فلا يجب على صبى) أى مميز أو غير مميز (فلو حج) أى مميز بنفسه أو غير مميز باحرام وليه (فهو نفل) أى فحجه نفل لا فرض لكونه غير مكلف فلو احرم ثم بلغ فلو جدد احرامه يقع عن فرضه والا فلا وانما جوز له التجديد لكون شروعه غير ملزم له بخلاف العبد البالغ اذا عتق فانه ليس له أن يجدد احرامه بالفرض للزوم الاحرام الاول فى حقه بشروعه فليس له أن يخرج عنه الا بأدائه وبقضائه لافساده (الرابع العقل) وهو شرط الوجوب والوقوع عن الفرض واختلف هل هو شرط الجواز أم لا ففى البدائع لا يجوز أداء الحج من المجنون والصبى الذى لا يعقل كما لا يجب عليهما وقال ابن أمير حاج قال مشايخنا وغيرهم بصحة حج الصبى ولو كان غير مميز وكذا بصحة حج المجنون قلت فينبغى أن يجمع بينهما بحمل كلام صاحب البدائع فى المجنون على من ليس له قابلية النية فى الاحرام كالصبى الذى لا يعقل وكلام غيره على المجنون الذى له بعض الادراكات الشرعية وعلى صحة حج الصبى الغير المميز اذا ناب عنه وليه فى النية ويؤيده ما فى الحاوى والغاية والمنتقى عن محمد فى رجل أحرم بالحج وهو صحيح ثم اصابه عاهة فقضى به اصحابه المناسك فلبث على ذلك سنين ثم أفاق قال يجزيه ذلك عن حجة الاسلام واما عند الشافعى فيشترط ان يكون مفيقا فى كل من الاركان (فلا يلزم المجنون والمعتوه) والعته نوع من فنون الجنون ففى الشمنى هو مختلط الكلام فاسد التدبير الا انه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون وقيل العاقل من يستقيم كلامه وافعاله الا نادرا والمجنون ضده والمعتوه من يستوى ذلك منه وقيل المجنون من يفعل لا عن قصد مع ظهور الفساد والمعتوه من يفعل فعل المجنون عن قصد مع ظهور الفساد (فلو حج فهو نفل) الظاهر انه مقيد بما اذا عقل النية وتلفظ بالتلبية كما قدمنا والا فيكون كصلاته بلا طهارة حيث لا يصح عن فرض ولا نفل (وان أفاق) اى عقل وارتفع عنه الجنون (قبل الوقوف فجدد الاحرام) أى كالصبى اذا بلغ (سقط عنه الفرض والا فلا ولو حج) اى عاقلا (ثم جن بقى المؤدى فرضا) اى ان نواه فيما اداه واطلقه (فلو افاق لا يقضى) لان الافاقة بعد الجنون ليست كالاسلام بعد الارتداد (ولو أحرم صحيح) اى عاقل ليس فيه مرض الجنون (ثم جن فأدى المناسك) اى بمباشرته لها اى بنيابة عنه فى بعضها (ثم افاق ولو بعد سنين يجزئه

لنفسى ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا استطيع ان آخذ الا ما اعطيتنى ولا أن اتقى الا ما وقيتنى اللهم وفقنى لما تحب وترضى من القول والعمل فى يسر وعافية اللهم خر لى واخترلى ولا تكلنى الى اختيارى اللهم اجعل الخيرة فى كل قول وعمل أريده فى هذا اليوم والليلة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومنذ علمنى رضى الله عنه هذا الدعاء ما رأيت الا خيرا ولم أرسوأ قط ولله الحمد والمنة ورأيت بخط العلامة قاضى القضاة ابى البقاء بن الضياء رحمه الله تعالى عن الشيخ الصالح أبى الحسن على بن يعقوب اليمانى قال وجدت منقولا عن بعض